

**Nr. 122 Projekt eines gesetzlichen Eheverbots Deutscher mit Ausländern. 25. Juli / 1./11.
August 1939**

R 43 II/1133c, Bl. 61–63, 69–73, 76

*Beginn:
Beginn:*

a.: Vorlage des Reichskabinettsrats von Stutterheim an Reichsminister Lammers. Berchtesgaden, 25. Juli 1939

Dem Herrn *Minister*

mit anliegender Aufzeichnung wegen des vom Reichsaußenminister erbetenen alsbaldigen Erlasses des Gesetzes über die Eheschließung der Beamten des auswärtigen Dienstes¹ vorgelegt.

vSt[utterheim]

Überschneidungen der beiden vorliegenden Gesetzentwürfe

über die *Eheschließung deutscher Staatsangehöriger*. über die *Eheschließung der Beamten des auswärtigen Dienstes*.

1. Der Inhalt der beiden Gesetze

Verbot der Eheschließung mit Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit nicht besitzen. Befreiung von diesem Verbot kann bewilligt werden durch den Führer oder die von ihm bestimmte Stelle. Als letztere ist vorgeschlagen der Regierungspräsident und für Personen, die ihren ständigen Aufenthalt im Ausland haben, das Auswärtige Amt. Für den Bereich der Wehrmacht nimmt das OKW die Befugnis der Bewilligung von Befreiungen für sich in Anspruch. Folgen der Verbotsverletzung: Die Ehe ist zwar gültig, aber die Frau erwirbt durch die Eheschließung

Verbot der Eheschließung ohne Erlaubnis des Reichsaußenministers, die besonders dann zu versagen ist, wenn die Frau weder die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt noch volkszugehörig ist. Folge der Verbotsverletzung: Entlassung aus dem Beamtenverhältnis.

¹ Erstentw. vom 31. 12. 1938, überarbeitet am 23. 1., aktuelle Neufassung vom 9. 3. 1939; s. Dok. Nr. 20 Anm. 4. Den materiellen Kern enthielt § 1: „(1) Die Beamten des Auswärtigen Dienstes mit Ausnahme der Wahlkonsuln bedürfen zur Eingehung einer Ehe der Erlaubnis des Reichsministers des Auswärtigen. – (2) Die Erlaubnis ist insbesondere dann zu versagen, wenn die Ehe mit einer Frau geschlossen werden soll, die nicht deutsche Staatsangehörige oder nicht deutsche Volkszugehörige ist.“ § 2 postulierte: „Ein Beamter, der ohne die erforderliche Erlaubnis eine Ehe eingeht, ist aus dem Beamtenverhältnis zu entlassen.“ R 43 II/1133c, Bl. 53. UStS Gaus/AA hatte MD Kritzinger am 1. 6. wiederholt gebeten, dieses Sondergesetz für den auswärt. Dienst unabhängig von dem ebenfalls in Vorbereitung befindlichen allgem. Eheverbot mit Ausländern (Dok. Nrr. 4, 20) verabschieden zu lassen; ebd. Bl. 56. Letzteres lag den Ressorts seit 20. 6. in revid. Entwurfsfassung als „Gesetz über die Eheschließung dt. Staatsangehöriger“ vor, war aber der Rkei wegen Widerspruchs des StfD noch nicht zugeleitet; R 3001/20465, Bl. 68 ff.; Druck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 386 f. Lammers hatte aufgr. einer Analyse der sachl. und verfahrensrechtl. Überschneidungen beider Vorhaben durch RKabR v. Stutterheim vom 7. 6. (u.a. mit dem Ergebnis, daß die Versagung der Heiraterlaubnis an Beamte im auswärt. Dienst nach § 1 (2) sich erübrige, da gemäß dem allgem. Gesetz „eine solche Eheschließung schon kraft Gesetzes verboten sein würde“) den Vortrag des Sondergesetzes bislang zurückgestellt; R 43 II/1133c, Bl. 58–60.

ßung nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.
(Im Inlande ist die Verbotsverletzung praktisch unmöglich, da der Standesbeamte die Eheschließung verweigert.)

2. Die Unterschiedlichkeit in der Auswirkung der beiden Gesetze

a) Der andere Teil ist staatsangehörig, aber nicht volkszugehörig.

Die Eheschließung ist erlaubt, irgendeiner Die Erlaubnis zur Eheschließung wird z.B. dann zu versagen sein, wenn der andere Teil deutschfeindlich eingestellt ist.
Genehmigung bedarf es nicht.

b) Der andere Teil ist nicht staatsangehörig, aber volkszugehörig.

Die Eheschließung ist verboten. Befreiung von Die Erlaubnis zur Eheschließung wird regelmäßig erteilt werden.
dem Verbot wird regelmäßig erteilt werden.

c) Der andere Teil ist weder staatsangehörig noch volkszugehörig.

Die Eheschließung ist verboten. Die Befreiung Die Erlaubnis zur Eheschließung ist zu versagen, von dem Verbot wird regelmäßig versagt Ausnahmen sind unzulässig. (Ausweg: vorheriger Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit.)
werden. Wenn es sich bei dem anderen Teil aber z.B. um Schweden mit besonders gutem nordischem Erbgut handelt, würde Befreiung in Betracht kommen (z. B. Schweden usw. in der SS-Verfügungstruppe – vgl. Schreiben des Reichsführers SS vom 22. 3. 39 in Verschlußumschlag² –.)

3. Das Sondergesetz für die Beamten des Auswärtigen Dienstes hat nur Sinn, wenn nach ihm die Versagung der Eheschließungserlaubnis auch in solchen Fällen statthaft ist, in denen die Eheschließung nach dem allgemeinen Gesetz nicht verhindert werden kann.

b.: Vermerk von Reichsminister Lammers über das Ergebnis eines Führervortrags. Bayreuth, 1. August 1939

1. Dem Führer erneut vorgetragen.

– a)

Der Führer hat entschieden, daß die Genehmigung von Ehen zwischen deutschen Staatsangehörigen und Angehörigen des Protektorats Böhmen-Mähren von dem allgemeinen Gesetz mit erfaßt werden soll³.

– b)

Auch die Eheschließung deutscher Staatsangehöriger mit Staatenlosen soll erfaßt werden.

– c)

Die Folge der Verbotsverletzung des allgemeinen Gesetzes soll nach dem Wunsche des Führers Nichtigkeit der Ehe sein⁴. Der Führer ist der Auffassung, daß eine Vorschrift, wonach die Verbots-

² Liegt nicht an, nicht ermittelt.

³ S. Dok. Nr. 61 Anm. 12. Der RJuM hatte den RMRk mit Schreiben vom 10. 7. 1939 um Vortrag dieser Frage gebeten und darauf verwiesen, daß er eigens mit Blick auf die Protektoratsangehörigen das Eheverbot gegenüber „Ausländern“ umformuliert habe in ein solches gegen „Personen, die nicht die dt. Staatsangehörigkeit besitzen“; R 43 II/1133c, Bl. 84–86; SCHUBERT S. 389 f.

⁴ Wie es der StdF verlangte; Dok. Nr. 20 Anm. 4, auch zum folgenden.

verletzung zwar nicht die Nichtigkeit der Ehe nach sich ziehe, aber zur Folge habe, daß die ausländische Frau durch die Eheschließung die deutsche Staatsangehörigkeit nicht erwerbe, gefährlich sei. Eine solche Frau könnte sich, so meinte der Führer, im Falle einer landesverräterischen Handlung auf ihre ausländische Staatsangehörigkeit berufen.

– d)

Der Führer hat keine Bedenken dagegen, daß die Befugnis zur Ausnahmegewilligung grundsätzlich den Regierungspräsidenten übertragen wird, für den Bereich der Wehrmacht aber dem Oberkommando der Wehrmacht und für die SS dem Reichsführer-SS vorbehalten bleibt.

– e)

Gegen das Sondergesetz über die Eheschließung der Beamten des auswärtigen Dienstes hat der Führer keine grundsätzlichen Bedenken, im besonderen nicht dagegen, daß die Versagung der Erlaubnis zur Eheschließung auch in solchen Fällen statthaft ist, in denen die Eheschließung nach dem allgemeinen Gesetz nicht verhindert werden kann. In solchen Fällen wird allerdings die Folge der ohne Erlaubnis geschlossenen Ehe nur darin zu bestehen brauchen, daß der Beamte aus dem auswärtigen Dienst zu entlassen ist.

– f)

Der Führer ist grundsätzlich der Ansicht, daß die Sondervorschrift für die Beamten des auswärtigen Dienstes mit dem allgemeinen Gesetz verbunden werden könnte, würde sich aber auch damit abfinden, wenn zwei besondere Gesetze ergehen.

2. a) Herrn MinDir. Dr. Meerwald

b) Herrn RKabRat von Stutterheim erg[ebe]st] mit der Bitte um Rücksprache⁵.

Bayreuth, am 1. August 1939.

L[ammers]

c.: Referentenbesprechung in der Reichskanzlei vom 11. August 1939, 10 Uhr⁶

Anwesend: MD Kritzinger (Vorsitz), ORR Rabe (Rkei); MR Ficker, LGR Anz (RJuM); ORR Duckart, RR Eckelberg (RIM); Maj. Graf Rothkirch, Hptm. Ritgen (OKW); VLR Albrecht, Gesandter Schroetter (AA); MR Zindel, Ref. Ehaus (RFSSChDP); AGR Enke, RR Kap (StdF); Gauamtslt. Lübke, Stellenlt. Schwarz (NS-AO).

Betrifft: 1. Entwurf eines Gesetzes über die Eheschließung Deutscher mit Personen nicht deutscher Staatsangehörigkeit, 2. Entwurf eines Gesetzes über die Eheschließung der Beamten des auswärtigen Dienstes.

1. Vermerk:

Die vom Führer am 1. August d. J. getroffenen Entscheidungen habe ich auftragsgemäß den Referenten der beteiligten Ressorts in einer kommissarischen Besprechung am 11. August d. J. zur Kenntnis gebracht und zugleich mit ihnen erörtert, welche Änderungen danach in den Entwürfen notwendig werden und wie der Führererlaß über die Delegation der Entscheidungen gestaltet

⁵ Nach Rücksprache leitete Stutterheim die Aufzeichnung am 3. 8. 1939 aus Berchtesgaden an Kritzinger weiter mit dem Bemerkung, Lammers wolle die Sache nach Rückkehr mit ihm in Berlin besprechen; R 43 II/1133c, Bl. 61v. Sogleich am 4. 8. lud Kritzinger per Schnellbrief StdF, AA, RIM, RJuM, OKW und RFSS zu einer Referenten-„Ausprache über die Änderungen des Entwurfs, die in Berücksichtigung der Wünsche des Führers erforderlich werden“, für den 11. 8. in die Rkei ein; ebd. Bl. 67 f.

⁶ Sitzungsvermerk des MD Kritzinger, 14. 8. 1939. Parallele Niederschrift des LGR Anz/RJuM vom 17. 8. in R 3001/20465, Bl. 85–90 und R 3001/24430, Bl. 208–217; Druck: SCHUBERT S. 390–393. Aufzeichnung des Stellenit. Schwarz/NS-AO vom 14. 8. in PA, R 27248, unfol. Vgl. APK I 2, Reg. Nr. 23847; II 3, Reg. Nrr. 32229, 32793.

werden soll. Die Aussprache ergab im wesentlichen Einigkeit über die nach der Entscheidung des Führers notwendig werdenden Fassungsänderungen und den Delegationserlaß. Von einer Formulierung der Bestimmungen im einzelnen wurde abgesehen. Offen sind noch folgende Fragen:

– a)

Unter die Bestimmung, daß verbotswidrig geschlossene Ehen nichtig sein sollen, fallen auch die Ehen deutscher Frauen mit Ausländern, die im Ausland wohnen und mit der Eheschließung fremde Staatsangehörige geworden sind. Es bestand Einigkeit darüber, daß in diesen Fällen die Geltendmachung der Nichtigkeit durch den Staatsanwalt meistens bedenklich sein würde. Während nach der Auffassung der Vertreter der übrigen Ressorts die Frage, ob im Einzelfall ausnahmsweise eine Nichtigkeitsklage zu erheben sein wird, besonders geprüft werden soll, schlug der Vertreter des Auswärtigen Amtes vor, für diese Fälle überhaupt keine Zuständigkeit deutscher Gerichte zu begründen. (Nach allgemeinem Recht besteht für diese Fälle kein deutscher Gerichtsstand.) Dem wurde allgemein widersprochen⁷. Das Auswärtige Amt wird seine endgültige Stellungnahme zu der Frage noch mitteilen.

– b)

Der Vertreter des Auswärtigen Amtes trat dafür ein, eine Heilung der Nichtigkeit durch Zeitablauf eintreten zu lassen, und schlug dafür eine Frist von drei bis fünf Jahren vor. Dagegen wandten sich die Vertreter des Stellvertreters des Führers⁸. Auch zu dieser Frage will das Auswärtige Amt seine endgültige Stellungnahme noch mitteilen.

– c)

Zu der Frage der Beteiligung der Partei bei Befreiung von dem Eheverbot erklärten die Vertreter des Stellvertreters des Führers, daß sie im Interesse der Beschleunigung des Verfahrens nicht unbedingt Wert auf eine solche Beteiligung legten. Da Parteigenossen zur Eheschließung mit Ausländern der Genehmigung der Partei bedürften⁹, könne sich die Partei bei ihnen in das staatliche Verfahren jederzeit einschalten, das genüge. Die Vertreter des Stellvertreters des Führers bemerkten jedoch, daß ihre Stellungnahme noch nicht endgültig sei.

– d)

Die Frage, ob die Übertragung der Befugnis, Befreiung von dem Eheverbot zu erteilen, auf den Chef des Oberkommandos der Wehrmacht sich auch auf die Wehrmachts *beamten* erstrecken soll, wurde von dem Vertreter des Oberkommandos der Wehrmacht bejaht. Es wurde jedoch zugesagt, die Frage nochmals in dem Sinne zum Vortrag zu bringen, daß, um Berufungen anderer Stellen auszuschließen, die Befugnis des OKW auf die *Soldaten* beschränkt bleiben soll. Für diese Beschränkung sprachen sich auch die Vertreter des Stellvertreters des Führers aus.

– e)

Der Reichsführer-SS wünscht, wie sein Vertreter mitteilte, die Übertragung der Befugnis, Befreiung vom Eheverbot zu erteilen, für die gesamte SS und nicht nur für die SS-Verfügungstruppe, die SS-Totenkopfverbände und die SS-Junkerschulen. Der Vertreter des Reichsführers-SS versprach jedoch, sich mit Rücksicht darauf, daß die gewünschte Regelung voraussichtlich zu Berufungen anderer Gliederungen der Partei führen würde, dafür einzusetzen, daß der Reichsführer-SS seinen Wunsch zurückstellt, und bat im übrigen, dem Herrn Reichsminister und Chef der Reichskanzlei

⁷ Nach dem Vm. Anz' (o. Anm. 6) schlug VLR Albrecht vor, für derlei verbotswidrig im Ausland geschlossene Ehen keinen Gerichtsstand vorzusehen, „da ein Nichtigkeitsverfahren im Inlande doch keinerlei praktische Wirkung haben werde“. Dagegen MR Ficker: „Es erscheine nicht angängig, ein trennendes Eheverbot der hier fraglichen Art aufzustellen, gleichzeitig aber für einen großen Teil der Fälle, in denen das Verbot überhaupt praktisch werde, keine Möglichkeit zu geben, das Nichtigkeitsverfahren durchzuführen. Es seien auch durchaus Fälle denkbar, in denen die Durchführung einer Nichtigkeitsklage trotz ihrer geringen praktischen Wirkung im Auslande angebracht und notwendig erscheint[,] und man dürfe sich aus diesem Grunde die Möglichkeit, ein Nichtigkeitsverfahren durchzuführen, nicht von vornherein nehmen.“

⁸ Lt. Vm. Schwarz (o. Anm. 6) betrachteten StdF und NS-AO eine derartige Klagefrist als „überflüssig und schädlich“: „Wer ohne Genehmigung eine Ausländerin geheiratet hat, soll stets damit rechnen müssen, daß seine Ehe für nichtig erklärt werden kann.“

⁹ S. näher ARH V, Nr. 285 Anm. 4.

vorzuschlagen, diese Frage mit Herrn Reichsführer Himmler persönlich zu besprechen, da sie bereits Gegenstand einer persönlichen Besprechung der beiden Chefs¹⁰ gewesen sei.

– f)

Zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Eheschließung der Beamten des Auswärtigen Dienstes, dessen Verbindung mit dem allgemeinen Gesetz der Vertreter des Auswärtigen Amtes nach wie vor ablehnte, äußerten die Vertreter des Reichsministeriums des Innern und des Stellvertreters des Führers ein Bedenken: Durch die Bestimmung des § 1 Abs. 2 würden zwei Klassen deutscher Staatsangehöriger geschaffen, indem Ehen mit deutschen Staatsangehörigen „nicht deutscher Volkszugehörigkeit“ grundsätzlich untersagt würden. Sie schlugen vor, den Absatz 2 entweder ganz zu streichen oder die Bestimmung auf Personen nicht deutscher Staatsangehörigkeit zu beschränken. Der Vertreter des Ausw. Amtes behielt sich die Stellungnahme vor.

Auf meine Anregung wurde die bei den früheren Verhandlungen schon wiederholt gestreifte Frage erörtert, wie bei dem Erlaß des Gesetzes unnötige Härten vermieden werden könnten, ohne daß doch der Zweck des Gesetzes gefährdet würde. Wenn das Gesetz wie üblich mit dem auf die Verkündung folgenden Tage in Kraft tritt, so fallen unter das Verbot auch Eheschließungen, die unmittelbar bevorstehen und die, wenn sie überhaupt genehmigt werden, sich um mehrere Monate verschieben müßten. Nach Auffassung aller Beteiligten wird es kaum angehen, das Gesetz längere Zeit nach seiner Verkündung in Kraft treten zu lassen, weil die Zeit von allen, die eine Eheschließung mit Ausländern beabsichtigen, ausgenutzt werden könnte. Dagegen fand der Vorschlag des Vertreters des Reichsjustizministeriums, das Gesetz auf diejenigen Eheschließungen nicht Anwendung finden zu lassen, für die beim Inkrafttreten des Gesetzes das Aufgebot bereits bestellt ist, Zustimmung.

Für die weitere Behandlung der Entwürfe wurde folgendes in Aussicht genommen: Die Ressorts, die sich eine Stellungnahme noch Vorbehalten haben, werden diese binnen einer Woche dem Reichsminister der Justiz übermitteln.

Der Reichsminister der Justiz und das Auswärtige Amt werden daraufhin die Gesetzentwürfe einbringen. Die notwendigen Bestimmungen über die Folgen der Nichtigkeit (Stellung der Länder usw.) werden voraussichtlich einer Durchführungsverordnung überlassen werden. Der Erlaß des Führers über die Übertragung der Ehegenehmigung auf andere Stellen soll hier vorbereitet werden. (Ein vorläufiger Entwurf liegt bei¹¹.) Die Vertreter des Stellvertreters des Führers baten, Reichsminister Heß von dem Erlaßentwurf Kenntnis zu geben. Es wird genügen, wenn der Erlaßentwurf den beteiligten Ressorts gleichzeitig mit der Verteilung der Gesetzentwürfe übermittelt wird.

2. Herrn *Reichsminister* gehorsamst mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Für den Fall, daß in den nächsten Tagen eine persönliche Besprechung mit dem Reichsführer-SS nicht möglich ist, würde ich ein persönliches Schreiben an ihn für zweckmäßig halten. Ich darf um Weisung hierzu bitten¹².

3. Herrn RKabR. von Stutterheim erg. mit der Bitte um Kenntnisnahme¹³.

Kr[itzingen]

¹⁰ Nähere Umstände nicht ersichtlich.

¹¹ „Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Befreiung vom Verbot der Eheschließung dt. Staatsangehöriger mit Personen, die nicht die dt. Staatsangehörigkeit besitzen“; R 43 II/1133c, Bl. 74 f.

¹² Lammers bat Kritzingen am 19. 8. 1939 um Vorlage dieses Schreibens: „Zu einer Besprechung mit dem Reichsführer SS war keine Gelegenheit.“ – Im RJuM wurde am 18. 8. noch eine revid. Neufassung, nun gleichfalls unter dem sperrigen Titel eines „Gesetzes über die Eheschließung dt. Staatsangehöriger mit Personen, die die dt. Staatsangehörigkeit nicht besitzen“, an die im Haus beteiligten Abteilungen versandt; R 3001/20465, Bl. 90–92; SCHUBERT S. 394. Am 28. 8. ging dort ein Schreiben des StdF (i. V. Bormann) vom 26. 8. ein, das selbst eine mehrjährige Frist für die Nichtigkeitsklage kategorisch ablehnte, weil sie dem Gesetz die gewollte „Unerbittlichkeit“ nähme, und ebenso die Begründung eines dt. Gerichtsstands für im Ausland eingegangene Ehen für unverzichtbar erklärte; R 3001/20465, Bl. 101; SCHUBERT S. 394 f. Noch nach Kriegsbeginn ersuchte der RJuM am 7. 9. RIM und AA um beschleunigte abschließ. Stellungnahme, Ende Sept. 1939 aber wurden beide Gesetzesvorhaben mangels eines prakt. Bedürfnisses im Kriege zunächst zurückgestellt: Fortgang s. Folgebänd, Dok. vom 24./29. 1. 1940.

¹³ Mit dessen Sichtvermerk vom 15. 8. 1939.

Zitierhinweis

Nr. 122 Projekt eines gesetzlichen Eheverbots Deutscher mit Ausländern. 25. Juli / 1./11. August 1939a. Vorlage des Reichskabinettsrats von Stutterheim an Reichsminister Lammers. Berchtesgaden, 25. Juli 1939b. Vermerk von Reichsminister Lammers über das Ergebnis eines Führervortrags. Bayreuth, 1. August 1939c. Referentenbesprechung in der Reichskanzlei vom 11. August 1939, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d122>